

1501206-75.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/09/2022

... em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Quando Rafael notou sua aproximação, apresentou nervosismo, oportunidade em que decidiu abordá-lo. Em revista pessoal, localizou algumas porções de entorpecentes e a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais).

No mesmo sentido foram as declarações do guarda civil Ricardo Ribeiro da Luz, acrescentando apenas que Rafael afirmou que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br]

1501206-75.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501206-75.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael da Silva Martinez

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

Dispensado o relatório, consigno que o pedido acusatório é procedente.

Com efeito, em interrogatório o réu confessou a prática delitiva. Contou que a droga apreendida lhe pertencia e se destinava ao seu próprio consumo.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Marcos Antônio de Lima narrou que realizava patrulhamento quando visualizou o acusado mexendo em uma caçamba de coleta de entulhos, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Quando Rafael notou sua aproximação, apresentou nervosismo, oportunidade em que decidiu abordá-lo. Em revista pessoal, localizou algumas porções de entorpecentes e a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais).

No mesmo sentido foram as declarações do guarda civil Ricardo Ribeiro da Luz, acrescentando apenas que Rafael afirmou que o entorpecente apreendido se destinava ao seu próprio consumo.

Sendo esta a prova oral produzida, não há dúvida de que os fatos se deram como descritos na inicial acusatória, estando a materialidade delitiva comprovada pelo laudo toxicológico de pág. 09/11.

Ademais, em que pese a discussão acerca da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, o julgamento da matéria ainda não foi finalizado pela Suprema Corte. Encontrando-se o referido tipo penal plenamente vigente, não há que se falar em absolvição do acusado por atipicidade da conduta.

Observando que o réu já suportou condenação condenações (autos 0002078-93.2015.8.26.0372 - pág. 20/21 - e autos 0002737-05.2015.8.26.0372 - pág. 21), aplico-lhe cinco meses de prestação de serviços à comunidade, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório e aplico a RAFAEL DA SILVA MARTINEZ, qualificado nos autos, a medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, por incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 11 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA